苍梧六堡广西安基市政工程有限公司“4•4”一般机械伤害事故调查报告

2024-07-12 11:30　来源：苍梧县应急管理局

2024年4月4日19时50分许，位于梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分部路基二队（K18+435-K21+980)专业分包工程K20基段涵洞施工点，廖裕元操作挖掘机在施工作业过程中挖掘机（钩机）转动过程中配重部件撞到现场工作人员石峰来，石峰来掉落到近3米的临边抢救无效死亡，事故造成1人死亡。事故发生当日接到事故信息报告后，县委、县政府主要领导作出批示，组织县公安局、县交通局、县应急局等进行应急救援与处置，事故得到快速有效处置，没有引发次生灾害。

4月20日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，经苍梧县人准，成立了苍梧六堡广西安基市政工程有限公司“4·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由张东方同志任组长，县县公安局、司法局、县交通局、县人社局、县总工会、县应急局和六堡镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委派故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证，经综合分析查经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，吸取了事故暴露出的问题和教训对事故的防范措施。

一、事故责任单位相关情况

（一）事故发生企业基本情况

广西安基市政工程有限公司，为有限责任公司，成立于2009年10月9日，法定代表人莫小辉，实际控股人为莫小辉（占股70%），是梧州至乐宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分部路基二队（K18+435-K21+980)专业分包工程的分包单位（此路段工程的发包单位是中国建筑第二工程司）。

（二）经营资质许可或行政审批情况

广西安基市政工程有限公司《营业执照》统一社会信用代码91450700695366403E（4-1），类型为有限责任公司，法定代表人莫小辉，经营可项目有建设工程施工；施工专业作业;住宅室内装饰装修；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:市政设施管理;土石方工程施工;体育场地设施工程施工:园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材体育用品及器材零售:橡胶制品销售体育用品及器材批发;合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册资本零贰万元整；成立日期2009年10月09日；发证机关：桂平区市场监督管理局。

广西安基市政工程有限公司《建筑业企业资质证书》统一社会信用代码91450700695366403E，证书编号：D245005483，资质类别及等级：市程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、防水防程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级；证件有效期2024年3月13日至2024年12月31日。发证机关广西壮族房和城乡建设厅。

广西安基市政工程有限公司《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字【2010】00156。许可范围：建筑施工。营业期限2022年01月20年01月20日；住所贺州市平桂区金桂嘉园小区城区公租房二期4、5、6商铺，发证机关广西壮族自治区住房城乡建设厅。

（三）工程合同签订情况

2022年12月27日，项目工程发包单位中国建筑第二工程有限公司与承包单位签订《二分部路基二队工程专业分包合同书》（合同编号：中建02-2022-001-03-048），工程名称：梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分 部路基二队专业分包工程。

2022年12月27日，发包单位中国建筑第二工程有限公司与承包单位签订《分包安全生产协议》（专业分包）。

（四）相关人员信息

1.事故挖掘机（钩机）司机信息:

廖裕元，男，40岁，身份证号码430682******716，家庭住址湖南省临湘市桃矿街道办事处。于2024年3月1日与广西安基市政工程有限公司合同，从事挖掘机岗位。准驾车型：液压挖掘机,取得建设工程机械行业技能培训合格证书，发证日期：2024年3月12日，证号10SX80CMA125314关：山西省工程机械行业协会职业教育专业委员会。

2.死者信息:

石峰来，男，41岁，身份证号码4527301*****717，家庭住址广西河池都安县拉烈镇。于2024年2月18日与广西安基市政工程有限公司签订劳从事普工岗位。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年4月4日约18时30分，由广西安基市政工程有限公司班组长蓝惯安排挖掘机（钩机）操作人员廖裕元、普工石峰来、马彩军、韦德轴一起乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分部路基二队（K18+435-K21+980)专业分包工程K20+400基路基段涵洞进行涵洞盖板混凝土浇筑，责操作挖掘机把预制混凝土运送到涵洞顶部，马彩军、韦德轴负责在涵洞顶部浇注，石峰来负责配合廖裕元操作的挖掘机把混凝土往涵洞顶部运送直至当日19时50分许，石峰来在挖掘机旋转半径内，由于施工作业视线盲区大加上晚上施工，在廖裕元操作挖掘机回旋接混凝土时，挖掘机配重部碰撞石峰来，导致其跌落涵洞近3米的基础底部，事故发生后挖掘机操作员廖裕元于2024年4月4日19时52分拨打了120急救电话，苍梧县梨埠卫生院时30分到达事故现场，并对事故受伤人员进行应急抢救，至21时15分事故受伤人员石峰来生命体征无自主呼吸，双侧颈动脉无搏动，双侧瞳孔散大散大固定，对光反射消失，血压仍测不出，宣布临床死亡。

（二）事故现场情况

事故周边环境为施工K20+400基路基段涵洞顶部浇注水泥混凝土、除已完成涵洞基础外周围无建筑物、无安全防护设施，临边没有安装防高护栏，施工设备设施位置位于涵洞南北向右侧、现场散落物有受伤死亡人员遗留的安全帽一个、手套一对位于涵洞右侧基坑底部，标注与固定参照位置与方向为南北走向（北纬23° 48′20"，东经111° 27′6"），伤亡人员位置位于涵洞右侧基坑底部。



事故现场远观图



事故现场坠落图

事 故 现

图

（三）人员伤亡和财产损失情况

1.事故造成1人死亡:

石峰来，男，41岁，住址广西都安瑶族自治县拉烈镇村弄，身份证号45273019*****17。

2.财产损失:

截至2024年4月29日，事故调查组依据《企业事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定核定的事故造成直接经济损失1784970元人民币，其中:费用4970元，事故死亡人员一次性赔偿金费用1780000元。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

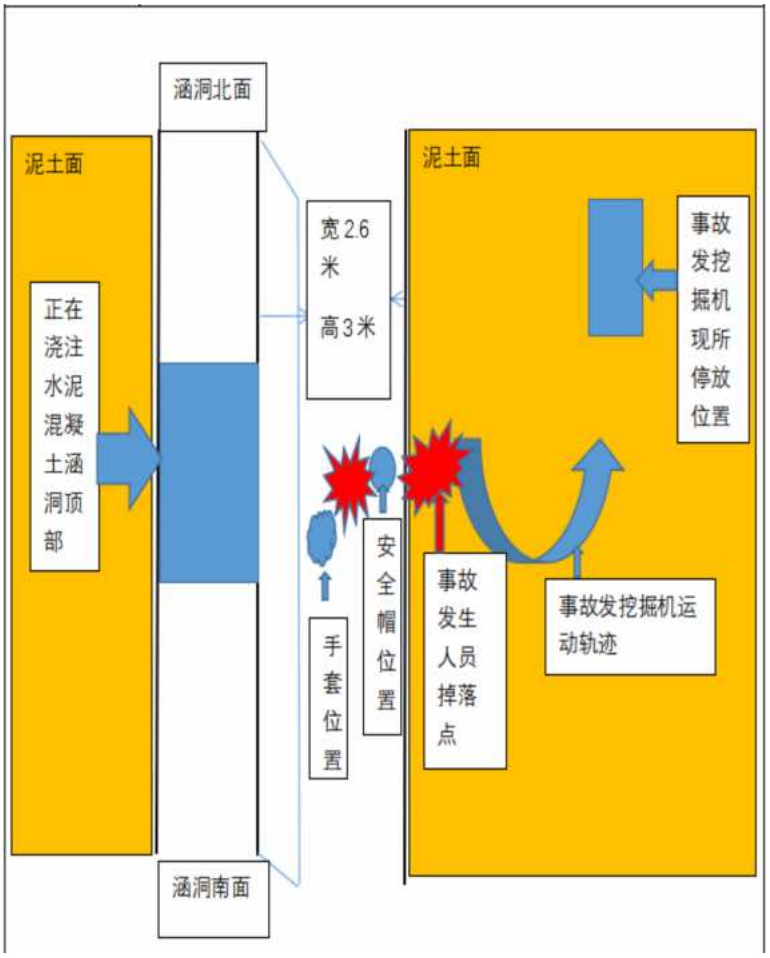
广西安基市政工程有限公司普工石峰来，个人安全淡薄，在基坑临边高处作业没有安装安全防护措施情况挖掘机旋转半径内危险作业是导致此次事故发生的直接原

（二）事故间接原因

1.广西安基市政工程有限公司在雨季晚上安排施工没有严格执行公司制订的《安全技术交底》内容中危险安全措施要求，没有严格执行《建筑施工高处作业安范》“4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。”强制要求。生产主体责任落实不到位，是导致此次事故发生的间接原因之一。

2.广西安基市政工程有限公司挖掘机操作人员廖裕元，对挖掘机旋转半径周边是否有人站立未进行安全确认、在夜晚光线不足操作挖掘机过人监护的情况下操作挖掘机，是导致此次事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质



事故调查组综合认定：此次事故是一起因作业人产意识淡薄，公司安全生产主体责任落实不到位、临边没有采取安全防护措施，而导致现场作业人员受机械碰落事故发生的一般生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及处理情况

1. 2024年4月4日22时45分，六堡派出所接110指令首溪村苍昭高速路工地有一名施工人员在工作时被钩亡。

2. 2024年4月5日1时20分苍梧县综合值班中心接局事故作息报称：“苍梧县六堡镇首溪村一项目施工点事故致1人死亡”。

3. 2024年4月5日2时08分县应急局邮箱接到县综合《值班要情》第25期：“苍梧县六堡镇首溪村一项目施一起事故致1人死亡”。

4. 2024年4月5日11时46分县应急局邮箱接到县综心《值班要情》第26期：“苍梧县六堡镇首溪村一项目施工点发生一起事故致1人死亡（续报）”。

5. 2024年4月5日2时33分县应急局通过邮箱向市应报了关于“苍梧县六堡镇首溪村一项目施工点发生一起人死亡”的信息。2024年4月5日17时县应急局通过“应息晚报”将事故信息再次向市应急局报告。

（二）事故应急处置情况

1. 梨埠镇卫生院于2024年4月4日19时54分接到120急转电话：在六堡镇首溪村苍昭高速路工地有一名施工人员在工作时被钩机碰撞到头部，立即出车。梨埠镇卫生院接诊后于19时59分出诊，20时30分救护人员到达现场并对石峰来进行抢救。

2. 2024年4月4日23时六堡派出所出警，到达事故现场进行勘查后对相关人员做了询问笔录。

3. 2024年4月5日11时县应急局分管领导及执法人员到达事故现场，对事故现场进行勘查并对相关人员进行询问调查。

五、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）广西安基市政工程有限公司

1. 未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有严格落实生产安全事故报告制度；没有落实高处作业安全防护措施，工基准面2m及以上进行临边作业时，未在临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

2. 未落实全员安全生产责任制，虽然设有安全生产管理人员，但未落实施工现场必须安全生产管理人员在场的规定。

3. 公司的安全生产教育流于形式，没有严格执行公司制定的对新员工进行安全生产“三级”教育培训制度要求，未能有效地提高职工安全生安全生产意识。

（二）挖掘机操作人员廖裕元，在作业过程中，未落实岗位安全责任，未及时发现并排查隐患，在作业过程中未进行安全确认。

（三）广西安基市政工程有限公司派驻梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分部路基二队专业分包工程项目负责人郑艳工程合同、协议签订代表），对项目工程合同安全负有全面的领导责任也是该公司合同活动的安全第一责任人，没有有效检查本单位的安全生产状排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议；未按照国家有关规定将事故立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门；组织建立全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）石峰来，个人安全生产知识淡薄，在基坑临边高处作业没有安装安全防护措施情况下，站在挖掘机旋转半径内危险作业是导致此次事直接原因，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条①、第五十八条②的规定，但由于石峰来在

事故中死亡，故不再进行责任追究。

（二）挖掘机操作人员廖裕元，在作业过程中，未落实岗位安全责任，未及时发现并排查隐患，在作业过程中未进行安全确认。违反了《中和国安全生产法》第五十七条③，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条④由广西安基市政工程有限公司进行批评教育，依照公司给予处分。

（三）郑艳辉，作为广西安基市政工程有限公司派驻梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）PPP项目二分部路基二队专业分包工程项（项目工程合同、协议签订代表），对项目工程合同安全负有全面的领导责任，没有有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患进安全生产管理建议；未按照国家有关规定将事故立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门；组织建立并落实安全风险分级管控

①~~《中华人民共和国安全生产法》第五十七条~~ 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

②《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，预防和应急处理能力。

③《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

④《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和隐患排查治理双重预防工作机制不力，没能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全第二十条第一款第（五）项⑤、第二十五条第一款第（五）项⑥、八十三条第二款⑦的规定，建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》条第一款第（一）项⑧、第一百一十条第一、二款⑨进行立案处罚。

（四）广西安基市政工程有限公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有落实高处作业安全防护措施，未落实全产责任制，安全生产教育流于形式，

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑦《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款⑩、第二十二条第二款⑪、第二十五第一款第（五）、（六）项⑫、第四十四条第一款⑬和第第二款⑭的规定，建议由县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑮进行立案处罚。

七、事故防范措施和建议

（一）压实安全生产监督职责，落实发包主体责任。各项目建设单位应认真吸取事故教训，举一反三，强化警示教育工作。总包单位要严格安全生产协议，同时要压实分包单位安

⑩《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责实。

⑫《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（四）组织或者参与本单位演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业作规程的行为；

⑬《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑭《中华人民共和国安全生产法》第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

⑮《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款.....

全责任，落实企业主体责任。

（二）加强协调管理，提升防范化解事故风险能力。施工单位进一步健全完善、落实安全生产管理制度，加强对作业队伍的管理，加强进场组织管理和安全培训教育，杜绝以赶工期、抢任务为由的各类违规行为的发生；理顺生产安全事故报告制度与方式，严格落实事故报告要求；加强隐患排查治理，加强自查巡查和统筹管理，切实提升防范化解安全生产事故风险能力。

（三）加强施工作业督导检查和巡查。行业主管部门要加强施工作业督导和执法检查工作，做好劳务队伍资质备案与现场核查工作，强化专整治效果和回头看管理，通过召开约谈

警示会、强化安全生产检查等多种手段杜绝各类生产安全事故的发生。